

LOCATION VIDE

CONTRAT DE LOCATION — LOGEMENT NU

CONTRAT TYPE — LOI N° 89-462 DU 6 JUILLET 1989 · DÉCRET N° 2015-587

Bail n° _____

Prise d'effet le ____ / ____ / _____

VOTRE CONSEILLER

Enrik ENACHE · négociateur salarié
06 95 86 22 23 · enrik@mansion-aquitaine.fr

Document remplissable : cliquez dans les zones pour saisir, cochez les cases, choisissez dans les listes.

Les éléments de formulaire n'apparaissent pas à l'impression : seul le texte saisi est imprimé.

I DÉSIGNATION DES PARTIES

LE(S) BAILLEUR(S)

BAILLEUR 1 — NOM, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, NATIONALITÉ, PROFESSION (OU SOCIÉTÉ : DÉNOMINATION, SIÈGE, RCS, REPRÉSENTANT)

BAILLEUR 2 (LE CAS ÉCHÉANT)

DEMEURANT À

MAIL (1)

TÉL (1)

MAIL (2)

TÉL (2)

LE MANDATAIRE DU BAILLEUR

MANSION BORDEAUX, SAS au capital de 1 000,00 €, 69 rue Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 994 896 249. Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce » CPI33012026000000004 délivrée par la CCI de Bordeaux-Gironde, avec non-détention de fonds, sans garantie financière. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de ACM IARD SA, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 Strasbourg, garantissant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

Gestionnaire du dossier : Enrik ENACHE, négociateur salarié · 06 95 86 22 23 · enrik@mansion-aquitaine.fr.

N° ET DATE DU MANDAT DE LOCATION / GESTION

LE(S) LOCATAIRE(S)

LOCATAIRE 1 — NOM, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, NATIONALITÉ, PROFESSION, ADRESSE ACTUELLE

LOCATAIRE 2 — NOM, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, NATIONALITÉ, PROFESSION, ADRESSE ACTUELLE

MAIL (1)

TÉL (1)

MAIL (2)

TÉL (2)

Il a été convenu ce qui suit :

II OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement nu ainsi déterminé :

ADRESSE COMPLÈTE DU LOGEMENT

TYPE D'HABITAT

Appartement

RÉGIME JURIDIQUE

Monopropriété

PÉRIODE DE CONSTRUCTION

avant 1949

ÉTAGE / BÂTIMENT / LOT

SURFACE HABITABLE (M²)

NOMBRE DE PIÈCES PRINCIPALES

CLASSE DPE

DESCRIPTION DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS (COMPOSITION, CUISINE ÉQUIPÉE, CHAUFFAGE, ETC.)

ANNEXES ET ACCESSOIRES (CAVE, PARKING, JARDIN, GARAGE...)

ÉQUIPEMENTS D'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES (FIBRE, TNT...)

CHAUFFAGE

individuel électrique

EAU CHAUDE

individuelle

DESTINATION

Résidence principale

☐ Garage / parking inclus

☐ Jardin privatif

☐ Cave / cellier

☐ Logement à usage exclusif d'habitation

III DATE DE PRISE D'EFFET ET DURÉE

DATE DE PRISE D'EFFET

DURÉE DU CONTRAT

3 ans

DATE DE L'ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans (six ans si le bailleur est une personne morale) conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. À défaut de congé donné dans les conditions légales, il est reconduit tacitement pour la même durée.

IV CONDITIONS FINANCIÈRES

LOYER MENSUEL HORS CHARGES (€)

EN TOUTES LETTRES

PAYABLE LE

1er de chaque mois

Charges récupérables : provision mensuelle sur charges avec régularisation annuelle sur justificatifs (article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; décret n° 87-713 du 26 août 1987). Le forfait de charges n'est pas admis pour un logement loué nu hors colocation.

MONTANT MENSUEL DES CHARGES (€)

TOTAL MENSUEL LOYER + CHARGES (€)

MODE DE PAIEMENT

virement bancaire

Le locataire prend en outre à sa charge ses abonnements individuels (électricité, gaz, eau, internet), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères récupérable et l'entretien annuel des équipements mis à sa disposition (chaudière, poêle, fosse

septique, électroménager fourni), ainsi que l'entretien courant des espaces extérieurs privés.

INFORMATIONS SUR LE LOYER

ZONE D'ENCADREMENT DES LOYERS

NON - hors zone tendue

LOGEMENT SOUMIS AU PLAFONNEMENT DES HONORAIRES (ZONE)

zone non tendue : 8 €/m²

DERNIER LOYER APPLIQUÉ AU PRÉCÉDENT LOCATAIRE (€)

DATE DE VERSEMENT DE CE DERNIER LOYER

LOYER DE RÉFÉRENCE MAJORÉ SI ZONE TENDUE (€/m²)

RÉVISION DU LOYER

Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE. La révision ne peut excéder la variation de l'indice et doit être demandée dans l'année suivant sa date de prise d'effet. Un logement classé F ou G au DPE ne peut faire l'objet ni d'une révision ni d'une majoration de loyer (loi Climat et résilience).

TRIMESTRE IRL DE RÉFÉRENCE

VALEUR DE L'INDICE

DATE DE RÉVISION ANNUELLE

DÉPÔT DE GARANTIE

MONTANT DU DÉPÔT DE GARANTIE (€)

EN TOUTES LETTRES

Le dépôt de garantie ne peut excéder un mois de loyer hors charges (article 22). Il est restitué dans un délai maximal d'un mois après la remise des clés si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, deux mois dans le cas contraire, déduction faite des sommes restant dues au bailleur.

DÉTAIL DES VIREMENTS À LA SIGNATURE

1^{ER} LOYER (AU PRORATA LE CAS ÉCHÉANT) (€)

DÉPÔT DE GARANTIE (€)

VIREMENT GLOBAL AU BAILLEUR (€)

HONORAIRES À LA CHARGE DU LOCATAIRE (€)

HONORAIRES À LA CHARGE DU BAILLEUR (€)

VIREMENT À L'AGENCE (€)

V TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS LE DERNIER CONTRAT / TRAVAUX D'AMÉLIORATION À RÉALISER (NATURE, MONTANT, MAJORATION ÉVENTUELLE)

VI GARANTIES

CAUTIONNEMENT

Aucune caution

NOM, PRÉNOM, DATE DE NAISSANCE ET ADRESSE DE LA (DES) CAUTION(S)

Le cautionnement est consenti par acte séparé annexé au présent contrat, portant les mentions prévues à l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989.

VII OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Le bailleur est tenu (articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, article 1719 du Code civil) : de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (décret n° 2002-120) ; de remettre au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ; d'assurer la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ; d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y faire toutes les réparations autres que locatives (vétusté, vice de construction, mise aux normes électriques et sanitaires, toiture, canalisations principales, murs porteurs, remplacement d'un équipement vétuste tel que chauffe-eau ou chaudière) ; de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée ; de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.

VIII OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le locataire est obligé (article 7 de la loi du 6 juillet 1989, décret n° 87-712 du 26 août 1987) : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat ; de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret (entretien des sols, murs et plafonds, rebouchage des trous, graissage des mécanismes de portes et fenêtres, remplacement des joints et flexibles, entretien des équipements électroménagers fournis, remplacement des ampoules et fusibles, débouchage des évacuations, nettoyage des grilles de ventilation, entretien annuel de la chaudière, du poêle ou de la fosse, tonte et entretien du jardin et des abords) ; de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou privatives, les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux, ainsi que les travaux de performance énergétique ; de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur ; de ne pas céder le contrat ni sous-louer le logement sans l'accord écrit du bailleur.

IX ASSURANCE DU LOCATAIRE

Le locataire s'engage à souscrire une assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux) et à en fournir une attestation lors de la remise des clés puis annuellement à la demande du bailleur (article 7 g de la loi du 6 juillet 1989). À défaut, le bailleur pourra, après mise en demeure restée sans effet un mois, souscrire une assurance pour le compte du locataire et lui en répercuter le coût par douzième à chaque paiement du loyer, ou faire jouer la clause résolutoire.

X CLAUSE DE SOLIDARITÉ

En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail. La solidarité d'un colocataire et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail ; à défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé (article 8-I).

XI CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le présent contrat sera résilié de plein droit, à défaut de paiement du loyer, des charges ou de la régularisation annuelle des charges au terme convenu, à défaut de versement du dépôt de garantie, à défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire (un mois après commandement demeuré infructueux), ou en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'un tiers. Pour défaut de paiement, le bailleur fait signifier au locataire par commissaire de justice un commandement de payer mentionnant notamment la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement ; si le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les six semaines suivant la signification (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023), le bailleur peut assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail. Le locataire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge des contentieux de la protection pour demander des délais de paiement, ou solliciter une aide du fonds de solidarité pour le logement.

XII CONGÉ

Congé du locataire : le locataire peut donner congé à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, acte de commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé, en respectant un préavis de trois mois, réduit à un mois dans les cas prévus à l'article 15 de la loi (logement situé en zone tendue, mutation, perte d'emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, état de santé justifiant un changement de domicile, bénéficiaire du RSA ou de l'AAH, attribution d'un logement social). Le locataire reste redevable du loyer et des charges pendant toute la durée du préavis, sauf si le logement est reloué plus tôt avec l'accord du bailleur.

Congé du bailleur : le bailleur ne peut donner congé que pour l'échéance du bail, en respectant un préavis de six mois, et uniquement pour l'un des motifs suivants : reprise du logement pour y habiter ou y loger un proche (conjoint, partenaire, concubin notoire depuis un an, ascendant, descendant), vente du logement (le locataire bénéficie alors d'un droit de préemption), ou motif légitime et sérieux (notamment l'inexécution par le locataire de l'une de ses obligations). Le congé est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, acte de commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé et doit indiquer le motif ainsi que, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire.

XIII HONORAIRES DU MANDATAIRE

Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 : la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés à la visite du preneur, à la constitution de son dossier et à la rédaction du bail, ainsi qu'à la réalisation de l'état des lieux, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant TTC imputé au preneur ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret (12 € en zone très tendue, 10 € en zone tendue, 8 € ailleurs ; état des lieux : 3 € par mètre carré). Ces honoraires sont dus à la signature du bail et réglés avant la remise des clés.

HONORAIRES VISITE, DOSSIER, RÉDACTION — PART LOC...

ÉTAT DES LIEUX — PART LOCATAIRE (€)

TOTAL À LA CHARGE DU LOCATAIRE (€)

HONORAIRES — PART BAILLEUR (€)

ÉTAT DES LIEUX — PART BAILLEUR (€)

TOTAL À LA CHARGE DU BAILLEUR (€)

XIV COORDONNÉES BANCAIRES

TITULAIRE DU COMPTE (BAILLEUR)

IBAN

BIC

Le loyer et les charges sont réglés par virement au bailleur (ou à son mandataire si un mandat de gestion le prévoit) au plus tard à la date indiquée à l'article IV.

XV CONDITIONS PARTICULIÈRES

CLAUSES PARTICULIÈRES CONVENUES ENTRE LES PARTIES (CONFORMES AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC)

XVI ANNEXES

Sont annexés et font partie intégrante du présent contrat (cocher) :

- ☐ Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs (arrêté du 29 mai 2015)
- ☐ Dossier de diagnostic technique : DPE, état des risques et pollutions, diagnostics électricité et gaz (installations > 15 ans), plomb (avant 1949), amiante (permis avant juillet 1997), bruit le cas échéant
- ☐ Etat des lieux d'entrée établi contradictoirement
- ☐ Extraits du règlement de copropriété (destination de l'immeuble, jouissance des parties privatives et communes, quote-part de charges)
- ☐ Acte de cautionnement
- ☐ Liste des réparations locatives (décret n° 87-712) et des charges récupérables (décret n° 87-713)
- ☐ Attestation d'assurance habitation du locataire
- ☐ Références aux loyers de référence applicables (zone tendue)

XVII SIGNATURES

FAIT À

LE

NOMBRE D'EXEMPLAIRES

Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat, précédé de la mention « lu et approuvé, bon pour location ».

LE(S) BAILLEUR(S)

ou son mandataire, SAS Mansion Bordeaux

LE MANDATAIRE

SAS Mansion Bordeaux — Mansion Aquitaine

LE(S) LOCATAIRE(S)

« Lu et approuvé, bon pour location »